

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5083104-87.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

IMPETRANTE: ALESSANDRA MURTINHO MENDONCA

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 33ª VF DO RIO DE JANEIRO

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ASTREINTE. REVOGAÇÃO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DETERMINADA.DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ PARA A REVOGAÇÃO. DENEGADA A SEGURANÇA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA Sem custas e sem honorários. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2024.

5083104-87.2024.4.02.5101

510014712983 .V4

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5083104-87.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

IMPETRANTE: ALESSANDRA MURTINHO MENDONCA

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 33ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança, impetrado pela autora nos autos do processo **5005267-87.2023.4.02.5101**, em face da decisão que revogou a astreinte cominada.

Informações da autoridade impetrada no evento 9:

Excelentíssima Senhora Juíza Federal - 1ª Relatora da 8ª Turma Recursal,

Cumprimentando-a cordialmente e, em atenção à decisão proferida no Mandado de Segurança nº 5083104-87.2024.4.02.5101/RJ, venho prestar as seguintes informações.

*A parte impetrante se insurge em face da decisão do Juízo, no Evento 196, do Processo nº **5005267-87.2023.4.02.5101** que tornou sem efeito a multa aplicada pelo Juízo em face do Município do Rio de Janeiro, diante da notícia do descumprimento da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.*

O Juízo tornou sem efeito a multa aplicada no Evento 196, da supracitada ação judicial porque restou constado naquela ação que a impetrante recusou-se a comparecer a consulta remarcada para o dia 08/02/2023 (Evento 19, ANEXO6)

Além disso, houve comprovação de que impetrante foi reinserida no Sisreg, inclusive com a observação para não ser reagendada para o nosocômio HUCFF, exatamente para atender a exigência da autora (Evento 161, ANEXO2), e o documento anexado no Evento 175, OFIC2, Pág. 4, informa que a impetrante foi atendida e cadastrada para atendimento.

Portanto, restou demonstrado que desde o dia 8/2/2023 foi disponibilizada a consulta à impetrante, e a recusa a ser atendida no HUCFF deu causa ao atraso no cumprimento da obrigação, de modo que o Juízo tornou sem efeito a multa aplicada.

Sendo o que me cumpre informar, coloco-me à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários, e renovo a Vossa Excelência as manifestações de elevada estima e distinta consideração.

Parecer do Ministério Público no evento 15. Opina pela não intervenção.

VOTO

O escopo da astreinte é obrigar a parte a cumprir o que foi determinado pelo juízo. A sua inflição é poder do juiz, que atua, nesse caso, com discricionariedade. Não é função da astreinte trazer uma vantagem econômica para uma das partes em detrimento da outra.

Assim dispõe o CPC:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

*§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda **ou excluí-la**, caso verifique que:*

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Informa a autoridade impetrada que a impetrante se recusou a comparecer à consulta e que ela foi reintegrada ao SISREG para ser atendida no local de sua preferência.

Ao que indicam as informações, a multa cominada alcançou o resultado pretendido, ainda que, eventualmente, não o tenha alcançado no prazo concedido.

Assim, a revogação da decisão que cominou multa por descumprimento não ocorreu sem um desfecho favorável à impetrante e, por estar dentro da discricionariedade do juiz, não se deu em violação do CPC. A decisão de cominação de multa não preclui para o juiz, que pode revogá-la em caso de o seu fim ter sido alcançado ou a parte que sofre a coerção justificar-se pelo não cumprimento da determinação.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 'ASTREINTE'. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR SOBRE A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MULTA DIÁRIA. 1. "A decisão que arbitra a astreinte não faz coisa julgada material, pois ao magistrado é facultado impor essa coerção, de ofício ou a requerimento da parte, cabendo a ele, da mesma forma, a sua revogação nos casos em que a multa se tornar desnecessária" (REsp 1019455/MT, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 15/12/2011) 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(STJ - AGRESP - 1191081 - 20-8-2012) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 461 DO CPC. ASTREINTES. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO/SUPRESSÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As astreintes (CPC, art. 461) objetivam prestigiar a efetividade das decisões judiciais por meio de tutela específica, possibilitando que o credor obtenha a satisfação da obrigação de fazer, não fazer ou de entrega de coisa almejada, ou resultado prático equivalente, por meio da intimidação do devedor a realizar determinado comportamento ou abster-se, tal qual ajustado no plano do direito material. 2. Não havendo limite máximo de valor para a multa, tomando-se em conta sua natureza jurídica e a própria mens legis do instituto (CPC, art. 461, § 6º), reconhece o STJ ser lícito ao magistrado, de ofício ou a requerimento das partes, alterar o montante a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando modificada a situação para a qual foi imposta. Isto porque não há falar em coisa julgada material, estando perante meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado. 3. Assim, deixando a medida de ser adequada para seu mister, não havendo mais justa causa para sua manutenção, deve-se reconhecer, também, a possibilidade de revogação das astreintes pelo magistrado, notadamente quando a prestação tiver se tornado fática ou juridicamente inexigível, desnecessária ou impossível, tendo-se modificado sobremaneira a situação para a qual houvera sido cominada, sempre levando-se em conta os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 4. É que, deixando de haver razão para a manutenção da multa, esta perderá a eficácia para o fim a que se justificava, e o próprio provimento que determinava sua incidência perderá a razão de ser, deixando de desempenhar o papel de coerção sobre a vontade do devedor. 5. O novo Código de Processo Civil previu expressamente essa possibilidade, ao estabelecer que "o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento" (NCP, art. 537, § 1º). 6. Na hipótese, a recorrente executa astreintes no importe de R\$ 338.040,45 (conforme acórdão recorrido), pelo descumprimento da obrigação de fazer imposta pelo Judiciário, qual seja a emissão de novos boletos bancários para o pagamento das parcelas restantes. Ocorre que, conforme decidido nos presentes autos e confirmado pelas partes, ainda que sem a emissão dos boletos, a recorrente, ora exequente, acabou depositando sponte propria o restante das parcelas devidas. Dessarte, não há justa causa para a manutenção da multa coercitiva, uma vez que o intuito da decisão judicial, ao impor a emissão dos boletos, era justamente permitir que o devedor, à época, pudesse pagar suas prestações de acordo com o comando judicial (prestações atualizadas do contrato de leasing, tomando-se por base o valor do dólar americano em R\$ 1,32 e com a aplicação dos índices de

variação do INPC do IBGE), o que, ao fim e ao cabo, se deu pelos depósitos realizados pelo próprio devedor, periodicamente e de forma espontânea, independentemente da emissão de qualquer boleto para tanto, conferindo-se efetividade à ordem judicial e assegurando-se o resultado prático visado. 7. Nos termos da Súmula 98 do STJ, os embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório. 8. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - RESP 1186960 - 5-4-2016) (grifei)

Por fim, não é de mais ressaltar que o processo principal teve sua execução extinta.

Assim, presentes os requisitos legais e nos termos dos fundamentos acima expendidos, VOTO POR DENEGAR A SEGURANÇA Sem custas e sem honorários. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.

5083104-87.2024.4.02.5101

510014712982 .V7